

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5000511-73.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: ANA LUCIA DE CASTRO LIMA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ART. 4º E 5º DA LEI Nº 10.259/2001. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DA 2ª REGIÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 12 de março de 2025.

5000511-73.2025.4.02.5001

500003618181 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5000511-73.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: ANA LUCIA DE CASTRO LIMA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATÓRIO

O presente feito foi remetido às Turmas Recursais do Rio de Janeiro, em observância ao disposto na PORTARIA TRF2-PTC-2024-00284, de 05.11.2024, editada pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 2ª Região em conjunto com a Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, que dispôs sobre a necessidade de redistribuição processual como medida de equalização da carga de trabalho em relação às Turmas Recursais do Espírito Santo.

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência, interposto sob a alcinha de Agravo de Instrumento [evento 1, AGRAVO1], em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim [evento 31, DESPADEC1 do processo originário], que determinou a realização de perícia grafotécnica indireta com base em cópias digitalizadas e indeferiu a análise técnica do áudio e da fotografia apresentados no processo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão compromete a confiabilidade da prova, cerceando seu direito de defesa, pois a perícia grafotécnica requer a análise do documento original e a exclusão da fotografia e do áudio da instrução processual impede a elucidação completa dos fatos.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Consoante artigos 4º e 5º, da Lei nº 10.259/01, que rege os Juizados Especiais Federais, à parte do recurso inominado, somente caberá recurso em face de decisão que deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

No mesmo sentido, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019, é no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados, salvo se tratar de deferimento de tutela provisória.

Não sendo a decisão atacada relativa ao deferimento ou indeferimento de tutela provisória, resta flagrante o não cabimento do presente recurso.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.

5000511-73.2025.4.02.5001

500003618180 .V4